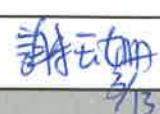


SOP 修改原因說明

文件編號及名稱	250CP0026 醫電設備維護契約簽訂作業(第十版)	制定單位 成本中心	1D10	制定 單位	總務部
文件類別	☐ 品質手冊 ☐ 組織章程 ☒ 作業程序書 ☐ 作業指導書	申請日期	113 年 03 月 13 日		
原條文	修訂條文			原因說明	
無	無			維持院內文獻流程	
單位主管:  、制定者: 					
審 核					
總 院 長		管理中心主任		副 院 長	
☐ 同意 ☐ 修改 修改內容：		☐ 同意 ☐ 修改 修改內容：		☐ 同意 ☐ 修改 修改內容：	
簽章：		簽章：		簽章：	

醫電設備維護契約簽訂作業

版次	修改摘要	日期	備註
第十版	修訂(共 4 頁)	113 年 03 月	
第十一版			
第十二版			

文件類別	☐ 品質手冊 ☒ 作業程序書 ☐ 作業指導書 ☐ 組織章程	文件編號	1D10ATP0026-(10)
機密等級	☐ 機密 ☒ 內部使用 ☐ 一般	制定日期	94 年 10 月
部科類別	☐ 委員會 ☐ 醫療類 ☐ 護理類 ☐ 醫技類 ☒ 行政類	制定單位	總務部
管制類別	☒ 院內管制 ☐ 部科室管制	適用院區	☒ 沙鹿 ☒ 大甲 ☒ 長青 ☒ 通霄
文件年限	☐ 一年 ☒ 二年		

版次	核准	審核	制定
	副院長	單位主管	制定者
第十版			
第十一版			
第十二版			

文件名稱	醫電設備維護契約簽訂作業	文件編號	1D10ATP0026-(10)
文件類別	作業程序書	頁次	第 1 頁、共 4 頁
		所屬單位	總務部
1.目的： 為確保人員、儀器、設施、設備、病人安全及院務正常運轉，落實定期保養維護作業，建立維護管理制度，以達人安、物安之醫療環境。			
2.適用範圍： 總務部及光田醫療設團法人附設光田護理之家。			
3.名詞定義： 承攬商:執行保養/維護合約業務時，進行該項業務作業承接執行之公司商號。			
4.相關文件： 4.1 250CP0014 承攬商、再承攬商安全衛生管理實施辦法。 4.2 委外合約評估報告（附件一） 4.3 合約評估比較表（附件二） 4.4 成本分析(附件三) 4.5 續約準備事項（附件四） 4.6 保養維護合約架構(附件五)			
5.內容: 5.1 各儀器、設施、設備於保固期滿或維護合約期滿前 90 天(含例假日)，維修單位須進行評估是否簽訂維護保養合約或續簽維護合約。 5.2 簽訂維護合約之效益評估： 5.2.1 維護人力與技術：內部維護單位人力是否足夠負擔此工作，及是否具備該項儀器設備維護保養之專業技術能力及應用之檢測儀器。 5.2.2 維護時效：依儀器設備了解自行維護時，是否能滿足使用單位對自行為護時效之要求。 5.2.3 維護成本：廠商及院方自行維護成本(含人力工時費用、教育訓練、零件成本、管理費用及其他費用)。 5.2.4 上列 5.2.1~5.2.3 於合約評估時須詳實評估，以呈現其效益分析結果，評估比較表如附件(一)(二)(三)。 5.3 合約簽訂準備： 5.3.1 評估合約內容與計價方式，依設備功能、零件及損耗狀況。考量其費用合理性問題，則區分為半責保養合約及全責保養合約。 5.3.1.1 半責合約- 合約內容：定期維護含不限次叫修、不含貴重零件。 判定依據：依設備零件耗材之損壞特性及新機購價之比。因其無耗材考量且零件損壞率低且費用亦不高。則採此方式簽訂合約，但仍需檢附零件價格表以供參考。ex: X 光機、低階超音波…等。			

文件名稱	醫電設備維護契約簽訂作業	文件編號	1D10ATP0026-(10)
文件類別	作業程序書	頁次	第 2 頁、共 4 頁
		所屬單位	總務部

5.3.1.2 全責合約-

合約內容：定期維護含不限次叫修及全機貴重零件，部份貴重耗材除外。

判定依據：以貴重設備為主。因其零配件及耗材之昂貴因素，且因其唯一設備之故。故障時均需即時調貨修復，以維持醫療業務需求，故於合約簽定時，採此方式。以單一價格包含全機之貴重零件更換維修，無須再行另外支付費用為主。惟因除外項貴重耗材仍須另行列舉並議價之，以作為需更換時之參考。ex:血管攝影、心導管、CT、MRI、高階超音波。

5.3.2 評估欲簽訂維護合約廠商之資格認定，其應呈具下列基本項目，以資證明其該承攬商之公司運作狀況及維護承攬之能力認定：

- (a)公司營業登記證(營業相關類別)。
- (b)公司信徵(台灣票據交換所之第一類票據信用資料查覆)。
- (c)衛生署醫療器材許可證/QSD(屬醫療儀器類者，其他項目則免)。
- (d)維護工程師之原廠受訓證明/國家級技術執照或證照。

5.4 維護管理

5.4.1 維護承攬商依合約進行保養及維護時，得通知使用單位、維護單位會同始得進行儀器設備維護保養作業，且應依院方之勞工安全規定，及感控規定之要求，始得以進行維護作業。

5.4.2 承攬商於儀器設備保養中發現異常時，得通知使用單位、維修單位。

5.4.3 使用單位於上述(5.4.2)問題得知後，須填寫維修申請單交維修單位、維修單位得依本院儀器設備請修辦法辦理。

5.4.4 承攬商於儀器保養完成後須填寫維護保養單報表交由使用單位、維修單位確認簽名，並留存一聯交由醫工歸檔，作為日後查詢用存檔。

5.5 維護合約內容除依儀器設備之特性點檢保養外，依儀器設備之影響程度、使用急迫性，得含叫修到達時間、修復時間、待料時間、替代方案、罰則、維修報表、損害賠償、保密、訴訟地、合約期限、付款條件、勞工安全衛生、解約。

5.6 叫修到達時間：依各儀器臨床及運轉需求之急迫性，須訂定儀器設備異常時無法自行排除從通知到承攬商到達現場時間之規定。

5.7 修復時間：依儀器設備之特性，因應臨床及運轉需求之急迫性，得訂定儀器設備異常時，承攬商修復完成致試車無誤之時間。

5.8 待料時間：依儀器設備之特性，儀器維護修復需更換零件時，承攬商無庫存零料件時之院方等待時間須訂定之。

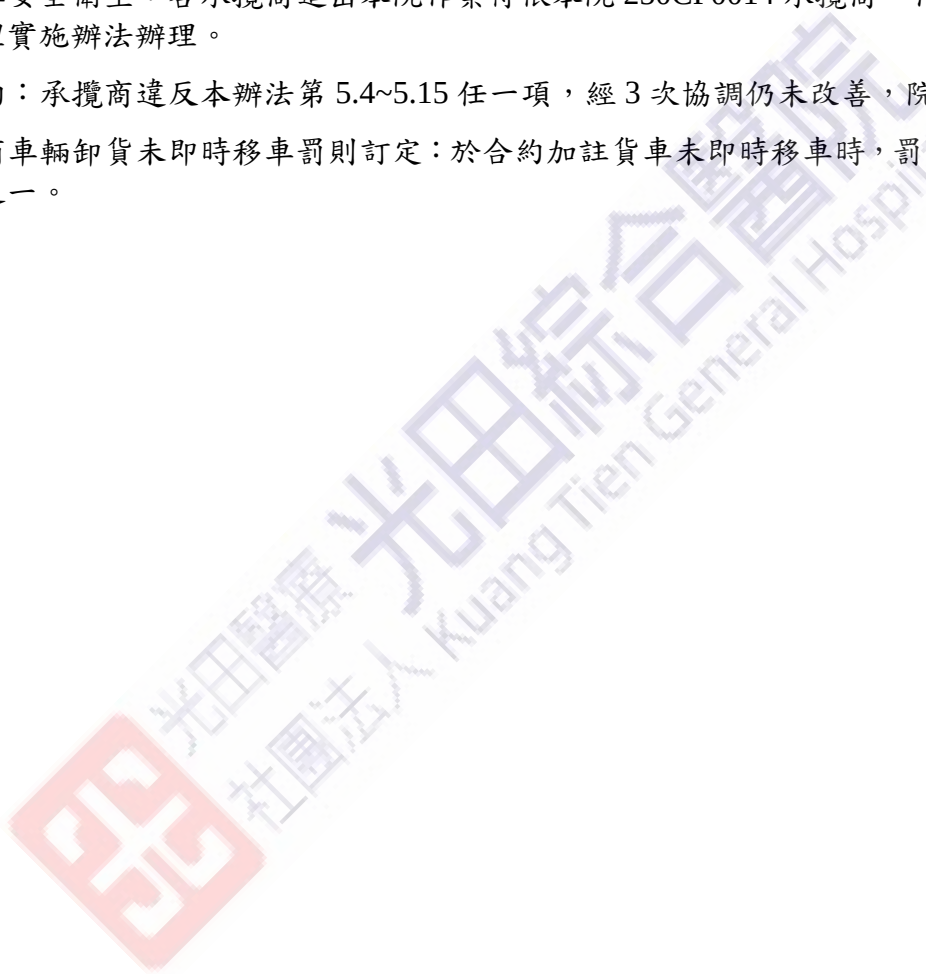
5.9 替代方案：依儀器設備特性，於維護保養時發現異常且該設施設備於短時間內無法正常運轉時，替代方案之訂定。

5.10 損害賠償：維護保養之承攬商於執行任務時，及上述 5.4~5.9 要項發生，而造成院方儀器設備損失、損壞及人員傷亡須有其責任歸屬，賠償方式金額須訂定之。

5.11 保密：於合約內容得載明承攬商於合約實施維護保養期間，及契約期滿後得盡保密義務，不得因業務關係將本院相關資料、文件、業務狀況、人事、人員等其他有關本院之業務，公佈說明於第三人。

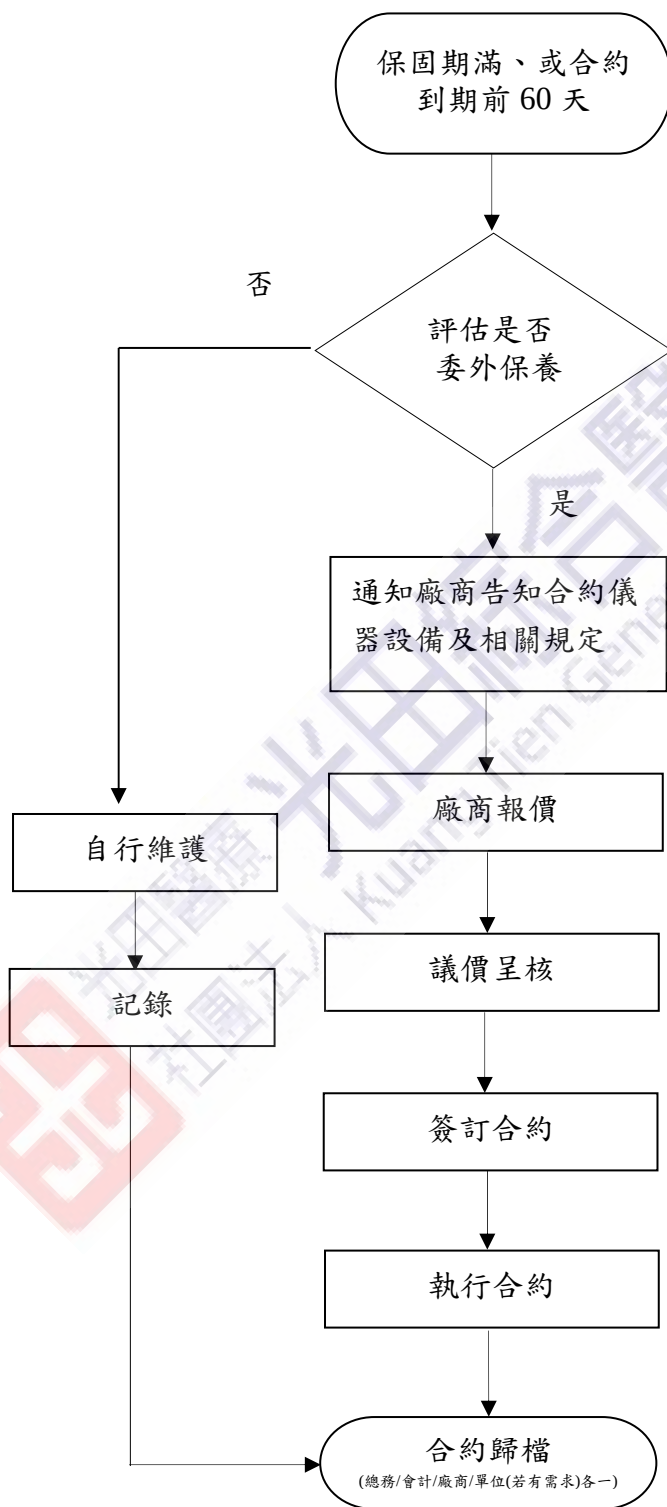
文件名稱	醫電設備維護契約簽訂作業	文件編號	1D10ATP0026-(10)
文件類別	作業程序書	頁次	第3頁、共4頁
		所屬單位	總務部

- 5.12 付款條件方式依儀器設備特性於合約內容載明付款條件及包含定期分攤之付款明細表(如需檢附維修保養記錄等)付款方式(如現金支票、支票票期、EDI 匯款...等)
- 5.13 訴訟：於維護保養合約中得載明因甲乙雙方異議無法解決時，其訴訟地得以台中地方法院為第一審管法院。
- 5.14 合約期限：依儀器設備特性訂定維護保養期限，其日期須明定且不得有本院於合約期滿前本院未通知得視同續約之內容訂定。
- 5.15 勞工安全衛生：各承攬商進出本院作業得依本院 250CP0014 承攬商、再承攬商安全衛生管理實施辦法辦理。
- 5.16 解約：承攬商違反本辦法第 5.4~5.15 任一項，經 3 次協調仍未改善，院方得逕行解約。
- 5.17 廠商車輛卸貨未即時移車罰則訂定：於合約加註貨車未即時移車時，罰則為合約金額的千分之一。



文件名稱	醫電設備維護契約簽訂作業	文件編號	1D10ATP0026-(10)
文件類別	作業程序書	頁次	第 4 頁、共 4 頁
		所屬單位	總務部

6.流程圖：



附件一：委外合約評估報告

光田醫療社團法人光田綜合醫院 委外保養合約評估報告

合約廠商	儀器設備名稱	型式/規格
評估原因	☐ 人員未接受專業訓練無法自行維修保養。 ☐ 人員未具備合格專業證照。 ☐ 特殊儀器設備須由專業廠商操作與維修。 ☐ 維修零件特殊且取得不易，須由廠商提供。 ☐ 修復需使用原廠零件，須由原廠進行提供並更換。	
與廠商簽約之優點	☐ 合約廠商之零件費用與本院自行取得零件費用較為便宜。 ☐ 合約廠商可以提供專業訓練，加強院內同仁專業能力。 ☐ 合約廠商可以免費提供相關資料、諮詢服務與專業建議。 ☐ 委由廠商可以提供較為完整的售後服務與保固。 ☐ 遇不可抗拒之外力受損，合約廠商可提供備援系統與人員支援，讓院內運作可以不中斷。 ☐ 合約廠商可以免費施作儀器設備附屬相關零件檢測。	
備註		

單位主管：

審核：

承辦人：

附件二：合約評估比較表

光田醫療社團法人 設備維護合約評估表

製造商	
代理商	
代理商形式	
保養合約廠商	
儀器名稱	
購置日期	
合約型式	
年度費用(a)	
合約期間	
備註	
合約期內維護耗時總計	
維護工資計價每小時	
合約期內維護工資總價 (A)	
合約期內更換零件總計	
更換零件費用總計(B)*不含除外零件及耗材	
合約期內院方支付之零件費用總計 (b)	
廠商於合約期內維護成本 總計(A+B)	
院方於合約期內維護成本 總計(a+b)	
其他	

附件三：成本分析表

XX 儀器保養合約成本分析

設備名稱: XXXXXXXX

地點:XX 院區 XX 單位

類別	總工時(小時)	工時費用(NT\$)	零件費用(NT\$)	
保養		NT\$	NT\$	
維修		NT\$	NT\$	
小計		NT\$	合計:	NT\$

@原廠服務工時費用以每小時 NT\$ XXXX 計。

保養紀錄明細:

類別	維修時間(起)	維修時間(迄)	工時(時)	更換零件名稱	數量	零件費用 (NT\$)
保養						
保養						
保養						
保養						
保養						
保養						
保養小計		總工時:		更換零件費用:		

維修紀錄明細:

類別	維修時間(起)	維修時間(迄)	工時(時)	維修處理	更換零件名稱	數量	零件費用(NT\$)
維修							
維修							
維修							
維修小計		總工時:			更換零件費用:		

附件四：續約準備事項

光田醫療社團法人光田綜合醫院 儀器保養合約續約之準備項目		
項次	項目	說明
1	合約草約	內容含（請參閱附件-合約架構）
2	保養工單格式	合約內例行性保養維護工單格式(月保/季保/年保)
3	維修工單格式	合約內因叫修發生之維修維護工單格式
4	前期--保養明細清單	前期合約內之例行性保養維護工作之明細 (含日期 /時間 /因保養維護所耗時數)
5	前期--維修明細清單	前期合約內因叫修維修維護工作之明細 (含日期 /時間 /因保養維護所耗時數)
6	前期--合約期間內更換零件明細 / 總費用	前期合約內因保養(含維修)維護所更換(維修)零件之明細 (含日期 /零件品名 /零件價格)
7	前期--保養工單	前期合約期間內之例行性保養維護工作之全部保養工單影本
8	前期--維修工單	前期合約期間內因叫修維修維護工作之全部維修工單影本
9	衛署醫輸字許可字號	院方確認廠商資格(醫療儀器販賣資格)
10	公司營利事業登記證影本	院方確認廠商營業資格(公司資格查核用)
11	無退票紀錄(401 表)	院方確認廠商營業信用資格(第一類票據信用資料)
12	工程師原廠受訓證書 或 國家級相關證照	院方確認廠商維護能力用(維護能力資格查核用)
13	工程師畢業證書影本	院方確認廠商維護能力用(維護能力資格參考用)

儀器設備保養維護合約書

光田醫療社團法人(XX 院區) (以下簡稱甲方)
立合約人
_____ (以下簡稱乙方)

茲將甲方設於____科之____委託乙方定期維護檢查，雙方協議訂定條款如下：

壹・維護保養範圍：

甲方現有____(廠牌/型號/序號)計____台委託乙方實施定期保養和緊急修護。

貳・維護地點：

____院區____科____樓____室。

參・維護期限：

自民國____年____月____日起至民國____年____月____日止，共計____年整。

肆・維護費用：

合約總價新台幣____元整(含稅)，每年維護費用新台幣____元整(含稅)。

於維護期間內，若遇物價及工資波動，甲乙雙方均不得要求調整維護合約價款。

伍・付款方式：

乙方於執行完畢每____月維護檢查後，每____月需檢附相關維護完成資料及單據依

甲方院內規則進行請款，全期共分____次付款，每次付款新台幣____整

(NT\$____)，甲方以月結 30 日即期支票或銀行轉帳方式給付乙方。

@付款明細詳如附件八。

陸・維護權責及內容：

1. **工具**：維護工作上所需之測試儀器、工具、除契約另有規定外，概由乙方負責。
2. **現場**：進行檢測維護時乙方工作人員應接受甲方人員之督導，並於每次檢測

作業前，備齊檢測所需工具及儀器，如有因工具不足而影響當日進度時，乙方應負延誤之責任。

3. **定期維護：**乙方指派具相關維護經驗之合格工程師專責進行維護之工作，提供系統設備每____月一次定期維護檢查，全年共____次，使其經常保持良好可安全操作之運作狀況。保養完畢填寫系統設備維護紀錄表乙式____份，由甲方之使用單位及所授權之醫工人員簽認後，一份保留於使用單位，一份留存於醫工單位，____份由乙方保留及請款使用。

4. **零件修復及費用：**系統設備之零配件如有損壞，乙方應予以免費更換供應，但合約所附除外零配件及消耗品之損壞不在免費更換之範圍，須依合約所附除外項目零件單價表計價。

5. **系統異常之緊急叫修處理及時效：**乙方自接獲甲方通知起應於 4 個工作小時內派遣人員到達現場處理，並於離場前立即做成服務記錄交由甲方現場人員簽收後，再由甲乙雙方各執一聯存查。例假日非工作時間十二小時內派遣人員到達現場處理。並於離場前立即做成服務記錄於上班時間交由甲方現場人員簽收。

6. **零件維護：**合約期間內非經甲乙雙方同意，不得更換非經原廠認證之任何零配件

或由第三者進行維修保養。

7. **系統軟體升級：**系統軟體功能升級需求由雙方協議後方使得安裝，但系統安全性之修正乙方應免費執行。

8. **教育訓練：**乙方於保養時有義務提供甲方技術知識，甲方可要求乙方定期辦理教育訓練。其訓練所需費用由乙方負擔。

9. **環境鑑定：**維護標的物之工作環境：如電力、溫度、濕度、電源、空氣含塵量，均有一定規格，必要時，乙方得進行測試工作，並且提供測試結果報告，出具予甲方參考，並與甲方討論協議之，以供甲方進行必要性改善需求。

10. **改善報告：**除例行性保養維護過程中所發現之異常，應立即改善外，於故障及異常發生時，經甲方叫修，乙方於到院完成故障排除修復作業後，將該事件之修復及改善過程，依甲方工務單位之需求格式，製作成改善報告並將工單、相片作為附件，且應於七日內交付予甲方工務單位檢閱及歸檔。

11. **其他：**依甲方之使用單位之設備操作品質及安全需求，需另行增加配合之事項，經甲乙雙方討論後，乙方同意協助甲方施作之項目：

(a) _____ (次/年)

(b) _____ (次/年)

柒．維護時間：週一至週五上午 8:30 至下午 17:30 止(緊急叫修不在此限)

捌．非合約範圍內之修護：

乙方就本合約之維護系統設備在正常環境下做適當使用所發生之故障提供約定之服務，經查其原因為以下情況所致，如需乙方人員修復，其所發生之更換零件費用部分得以雙方協議結果為原則。

1. 甲方不按使用手冊註明之規格使用
2. 甲方不當操作而觸碰或乙方以外之人員造成系統設備之損壞。
3. 人為疏失如電力故障、電力不穩定或瞬間斷電、浸水、停水或甲方於運送過程中損壞等因素。
4. 天災人禍如洪水、火災、地震、罷工、戰爭等不可抗力之因素。
5. 非乙方人員或未經乙方協商同意進行修理、維護、更改、遷移、安裝等工作造成儀器設備之損壞或不穩定。
6. 甲方未維持系統設備所在之環境(水、電、空調、冷卻冰水)於乙方所建議之規格。

玖．罰則：

1. 儀器臨時故障時，甲方得隨時通知乙方修護，乙方應於接獲通知 4 個工作小時內(例假日非工作時間十二小時內)，到達現場修護，乙方如未能履行維護合約，或故意拖延時，甲方得自行雇工維修，所發生之費用由乙方支付，並扣除該院當月該機維護費用，乙方不得異議。
2. 全年停機時間不得超過正常使用之百分之五。如若超過百分之五，則每超過 1 日(每日運轉時間)加罰合約總價千分之五，並於維護費用中扣除，惟扣除費用加總不得逾合約總價；後需於年度檢討中提出檢討改善報告，以確保同樣狀況不再發生。

正常使用時間之定義敘述如下：

每日運轉時間 08：00 至 17：00 共 8 小時。

全年度平均運轉工時 = 【〔365-52-26〕天 x 8 小時】-(保養日數)-(國定例假日)

3. 惟乙方若能提供功能相似之設備予甲方使用則不在此限。

拾．損害賠償：

1. 合約有效期間，因乙方提供之設備品質不良或其他可歸責於乙方之事由所肇致甲方人員、設備或第三人身體、財物之損害，乙方應自行負責處理解決之。一切損害賠償及其他相關費用，均由乙方負擔。乙方所負之合約賠償責任總計不超過合約每年總價款為限。本合約之賠償規定如與中華民國法令相違時，則依約適用的賠償義務則應按照中華民國相關法令解釋之。
2. 乙方基於本合約應支付或賠償甲方之款項，如乙方未依甲方指定之期限給付，甲方有權自本合約應付款項中扣除。如有不足，乙方仍應負賠償之責。

拾壹．意外事件：

本合約並不包括因雷擊、火災、大水、暴風雨、地震、爆炸、煙霧、房屋倒塌等非人力能抗拒之損壞之修理。如係天災、人禍、戰爭等不可抗力因素所造成之機器毀損需由雙方協議修復費用等事宜。

拾貳．合約有效期間：

本合約自簽約日起生效，合約到期前 60 天，乙方應主動提出新約並檢附前期維護

期間之成果及檢討報告，方得與本院協議簽訂合約事宜。

拾叁。合約之終止及解除：

- 一、 本合約簽訂後，任何一方不得中途解約，但如有可歸責予乙方之事由甲方認為本合約之全部或一部有終止之必要時，得以書面通知乙方後終止之。合約之終止應於書面通知後三十日生效。合約終止後，甲方應支付之款項以終止前依本合約已到期應支付乙方之費用為限，乙方與其他第三人間因終止合約而生之相關責任，則由乙方自行承擔。
- 二、 乙方連續二個月未依約定進行維護工作時，甲方得停止付款並以書面通知乙方終止合約，乙方不得異議。
- 三、 甲方無故未依合約支付乙方連續二個月之維護費用，乙方得以書面通知甲方終止合約，並追償自終止合約前，當期已完成維護保養作業，但未付清之款項。

拾肆。保密義務：

雙方及其員工因執行本合約內容所知悉任一方營業上之資訊及秘密，不論在本合約有效期間或本合約期滿、終止或解除後五年內，均應負保密之義務，不得洩漏予與執行本合約無關之第三人，否則應負相關民刑事責任及賠償任一方之損害。

拾伍。訴訟管轄：

甲乙雙方就本合約所生之爭議，應先就本合約有關規定尋求解決。倘爭議無法解決因而涉訟時，雙方合意以台灣台中地方法院為第一審管轄法院。

拾陸。合約未盡事宜：

本合約如有未盡事宜，由甲乙雙方協議定之或依中華民國法令解釋之。

拾柒。合約附件及其效力：

- 一、 本合約書之所有附件均為本合約之一部份，甲乙雙方均應遵守之。
- 二、 本合約附件包括：
 - 附件一：除外項目零件單價表。
 - 附件二：維護檢查項目表(保養工單/維修工單)。
 - 附件三：其他約定(附約條款)。
 - 附件四：衛署醫輸字許可證。
 - 附件五：公司營利事業登記證影本。
 - 附件六：公司信徵資料(台灣票據交換所之第一類票據信用資料查覆)。
 - 附件七：工程師原廠受訓證書/國家級技術執照。
 - 附件八：定期付款明細表。

立合約人：

甲 方：光田醫療社團法人

地 址：台中市沙鹿區沙田路 117 號

負責人：王 乃 弘

電 話：(04)2662-5111

乙 方：

地 址：

負 責 人：

電 話：



中 華 民 國 年 月 日

附約條款

承攬商應依主契約執行外並得依下列條款辦理執行

- 一、承攬本業務應繳交每週期之工作明細與流程業務報表(如工程進度表、施工報告、保養紀錄等)。
- 二、承攬本業務或其受雇之從業人員需具有專門技能(如政府機關或其授權機構核發之專業、專技或特許證書執照、檢定證明或其他相關證明文件)。
- 三、業務執行中造成本院設施、設備損壞或人員傷害，經本院勞工安全衛生室調查或第三認證單位屬實得負完全責任並照價賠償。
- 四、本院管理單位除依其合約內容執行監督與考核外，於異常時依合約內容扣款，承攬商應提出改善對策。
- 五、承攬商應實施相關業務訓練外，須包含感染管制、病人安全、醫院相關規章與理念服務、保密等及其他其它臨時交辦之訓練。
- 六、承攬商得依勞工安全衛生法執行外，應按本院承攬商、再承攬商安全衛生管理實施辦法執行。
- 七、承攬本業務需配合院方召開協議組織會議，檢討改善缺失及醫院政策，若有臨時情況得隨時召開會議，其參加人員除了承攬商與院方管理單位外，必要時得請相關單位列席參加。
- 八、本承攬業務依合約進行施工或保養時，得通知使用單位、維護單位，始得進行相關工程。
- 九、工程或保養進行前，需至警衛組申請登記本院臨時識別證佩帶以供識別，完工後繳回警衛組。
- 十、依儀器設備特性於維護保養時發現異常且該設施設備於短時間內(超過八小時)無法動作運轉時，須立即調度相關儀器設備備用始之正常運轉。
- 十一、請款時，須附施作報表證明如驗收單、竣工圖說、巡檢表、保養紀錄等足以證明業務執行。
- 十二、承攬本業務於實施維護保養期間，及契約期滿後得盡保密義務，不得因業務關係將本院相關資料、文件、業務狀況、人事、人員等其他有關本院之業務，公佈說明於第三人。
- 十三、本院簽約以一年一簽為原則，合約到期前兩個月廠商應主動提出新約與本院協議簽訂。
- 十四、承攬商違反本辦法上述任一項，經溝通協調並未改善時，院方得逕行解約。
- 十五、本約內容若有與主約相牴觸時，以本約為主。
- 十六、其他未盡事宜，得經雙方同意隨時修訂。
- 十七、本約內容經簽訂後實施，修改時亦同。